

Nr. 121 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsminister der Justiz, das Auswärtige Amt, den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, den Reichsminister der Finanzen, den Stellvertreter des Führers und das Reichsbank-Direktorium. 22. Juli 1936

R 2/14070, Bl. 69–73 *Durchschlag*

Beginn:

Beginn:

[Ergänzung der Devisenvorschriften zur Verhinderung jüdischer Kapitalflucht]

Ich prüfe gegenwärtig, wie weit die anhaltenden Fälle insbesondere jüdischer Kapitalflucht eine Ergänzung der Devisenvorschriften nötig machen, durch die vorbeugende Maßnahmen gegenüber solchen Auswanderern ermöglicht werden, bei denen der Verdacht besteht, daß sie bei ihrer Übersiedlung ins Ausland gegen die Devisenvorschriften verstoßen werden¹.

Seit den Nürnberger Gesetzen hat der Auswanderungsdrang der in Deutschland lebenden Juden erheblich zugenommen. Die sich fortschreitend verschärfende Devisenlage bereitet der Transferierung selbst bescheidener Beträge für die Begründung einer neuen Existenz im Ausland immer größere Schwierigkeiten. Wegen der z. Zt. überhaupt noch bestehenden Transfurmöglichkeiten für die Auswanderung nach anderen Ländern als Palästina verweise ich auf meinen Runderlaß 1/36, von dem ich in der Anlage einen Abdruck beifüge². Die für die Palästina-Auswanderung vorhandenen Transfurmöglichkeiten³ reichen bei weitem nicht aus, um die angemeldeten Auswanderungsvorhaben durchzuführen. Infolgedessen hat der illegale Vermögenstransfer jüdischer Auswanderer beträchtlich zugenommen. Durch die 3., 4. und 5. Durchführungsverordnung zum Devisengesetz bin ich diesen Versuchen durch eine Reihe von Einzelmaßnahmen entgegengetreten⁴. Seit dem Erlaß dieser Durchführungsverordnung[en] ist ein Auswanderer nicht mehr in der Lage, genehmigungsfrei nach seiner Auswanderung über seine auf seinen Namen bei einer ausländischen Bank liegenden ausländischen Wertpapiere zu verfügen. Er ist nicht mehr berechtigt, nach seiner Auswanderung im Ausland über den Erlös eingezogener Forderungen, insbesondere seiner Exportförderungen, zu

¹ Zur Vorgeschichte und den bisherigen Maßnahmen s. ARH II/2, Nrr. 251, 257 und 278.

² R 2/14070, Bl. 78–83. Der RdErl. 1/36 der RStDev. vom 2. 1. 1936 regelte in Abschn. II A den Vermögenstransfer bei Auswanderung (vgl. ARH II/2, Nr. 278 Anm. 11). Danach war „eine Genehmigung zum Erwerb freier Devisen für Auswanderungszwecke mit Rücksicht auf die ernste Devisenlage selbst in Härtefällen nicht möglich“, die Genehmigung zum Erwerb beschränkt verfügbarer Devisen des Ziellandes „nur in besonderen Härtefällen und in bescheidener Höhe zu erteilen“. Barbeträge, Wertpapiere, Lebensversicherungen, gewerbl. Schutzrechte und für den Eigenbedarf bestimmte Waren durften nur nach Genehmigung und bis zu einer Freigrenze von zus. 1000 RM, die dem Auswanderer den Aufbau einer „bescheidenen Existenz“ gestatten sollten, transferiert bzw. mitgenommen werden. Die nach Abzug der Reichsfluchtsteuer – ein Viertel des Gesamtvermögens – in Dtl. verbleibenden Werte wurden auf Auswanderersperrkonto eingefroren (und also durch Vermögen-, Wertpapier- etc. Steuer allmählich aufgezehrt). Nur in „besonders berücksichtigungswerten Fällen“ konnte die Dt. Golddiskontbank diese Sperrguthaben von Auswanderern ankaufen, allerdings mit einem Wertabschlag nicht unter 25%, der für die Exportförderung verwendet wurde. Auch die seit Jan. 1936 von jüd. Kreisen in den USA und Großbritannien unternommenen Bemühungen, eine vermehrte Auswanderung dt. Juden mit Hilfe internat. Spenden zu organisieren, führten nicht zum Ziel; s. hierzu PA, R 99358, unfol.

³ Die finanz. Fragen im Zusammenhang der Palästina-Auswanderung wurden über die „Palästina Treuhand-Stelle zur Beratung dt. Juden GmbH“ (Paltreu) in Berlin abgewickelt, die mit der zionist. Gesellschaft Haavara (hebr.: Transfer) in Tel Aviv kooperierte und für Auswanderer durch Vermittlung palästinensischer Importeure einen sog. Vermögens-Selbsttransfer vermittelte. Einzelheiten s. R 3101/34740, Bl. 4–7; R 2/14518, Bl. 26ff.; R 2501/7139. Das Außenhandelsamt der NS-AO bekämpfte das Haavara-Abkommen seit 1935, weil es prakt. auf eine dt. Förderung der jüd. Nationalstaatspläne hinauslaufe und den ges. dt. Export nach Palästina in den Dienst des Kapitaltransfers jüd. Auswanderer stelle; Näheres s. PA, R 27266 und 99359, unfol. Vgl. allgemein: FEILCHENFELD/MICHAELIS/PINNER, Haavara-Transfer.

⁴ Hierzu ARH II/2, Nr. 257 Anm. 6.

verfügen. Er darf ferner Edelmetall nicht mehr in der Form von Gebrauchsgegenständen, die im allgemeinen nicht aus Edelmetall hergestellt werden, ins Ausland ausführen. Diese Vorschriften haben nach meinen Erfahrungen in nicht unerheblichem Maße dazu beigetragen, Schädigungen der Devisenbilanz durch die jüdische Auswanderung entgegenzutreten. Sie reichen nach meinen Beobachtungen jedoch nicht aus, um alle Mißstände wirksam zu unterbinden.

Auch gegenwärtig wird von jüdischen Auswanderern noch in erheblichem Umfange versucht, ihr im Inland flüssig gemachtes Vermögen durch die verbotswidrige Verbringung von Reichsbanknoten nach dem Ausland zu transferieren.

Gegen zahlreiche Auswanderer sind Verfahren wegen verbotswidriger Verbringung von Reichsmarknoten nach dem Ausland eingeleitet worden, die jedoch wegen Abwesenheit des Beschuldigten und der geringen im Inland verbliebenen Vermögenswerte zu keinem Erfolg geführt haben. Die Devisenstellen werden bereits gegenwärtig z. B. von den Notaren benachrichtigt, wenn ein Jude seine Grundstücke veräußert, sie können aber nach der gegenwärtigen Rechtslage gegen eine illegale Auswanderung nicht vorbeugend einschreiten.

Die Vorschrift, daß Auswanderer im Ausland über auf ihren Namen lautende Wertpapierdepots nicht ohne Genehmigung verfügen und Außenstände nicht ohne Genehmigung einziehen dürfen, ist gegenüber einem Auswanderer in der Praxis nur dann durchzusetzen, wenn er im Inland über Vermögenswerte verfügt, die gegebenenfalls beschlagnahmt und eingezogen werden können, oder wenn er im Interesse späterer Rückkehrmöglichkeiten nach Deutschland darauf Wert legt, mit den Devisengesetzen nicht in Konflikt zu geraten. Sie versagt insbesondere dann, wenn ein Auswanderer es verstanden hat, vor seiner Auswanderung seine sämtlichen Vermögenswerte durch Warenausfuhr ins Ausland zu schaffen. Zum Erlaß eines allgemeinen Warenausfuhrverbotes für Auswanderer vermag ich mich jedoch nicht zu entschließen, da dieses Verbot insbesondere durch die Grenzzollstellen kaum durchgeführt werden könnte und die Gefahr besteht, daß ein solches Verbot auch dem legalen Ausfuhrhandel erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Nach der bestehenden Rechtslage ist es darüberhinaus schwierig, den Versuchen nichtarischer Ausfuhrer, ihr Vermögen durch Ansammlung stiller Reserven bei ausländischen Tochtergesellschaften zu transferieren, wirksam entgegenzutreten.

Der in der Anlage beigefügte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung vom 4. Februar 1935 ist mir von der Straf- und Buchprüfungsabteilung der Devisenstelle Berlin vorgelegt worden⁵. Ich bin der Auffassung, daß die vorgeschlagenen Maßnahmen aufgrund des § 55 Dev[isen]G[esetz] im Wege einer Durchführungsverordnung zum Dev.G. in Kraft gesetzt werden könnten⁶. Der Entwurf lehnt sich im wesentlichen an steuerliche Vorschriften an (§ 7 der Reichsfluchtsteuerverordnung vom 8. Dezember 1931⁷, §§ 101, 378 der Reichsabgabenordnung⁸). Die Dev. stelle Berlin hat mir zu ihrem Entwurf eine Reihe von Einzelfällen illegaler jüdischer Auswanderung mitgeteilt, in denen durch vorbeugendes Eingreifen der Dev. stelle voraussichtlich erheblicher Schaden hätte vermieden werden können. Ich bin der Überzeugung, daß sich die vorgeschlagenen Vorschriften in der Praxis in einer Weise anwenden lassen, bei der eine Schädigung berechtigter Ausfuhrinteressen vermieden wird.

Ich bitte um Ihre grundsätzliche Stellungnahme, ob Sie derartige vorbeugende Maßnahmen für gerechtfertigt und zweckdienlich halten. Sofern von Ihnen keine Bedenken gegen den Erlaß

⁵ R 2/14070, Bl. 74–77. Der Entwurf sah die Verhängung des dinglichen Arrests in das bewegl. und unbewegl. Vermögen eines Auswanderungswilligen vor, „wenn zu besorgen ist, daß ohne seine Verhängung die Beachtung der Devisenvorschriften vereitelt oder wesentlich erschwert wird“. Auch der persönl. Arrest war vorgesehen, „wenn der dingliche Arrest nicht ausreicht“. Anordnungsbefugte sollte die regional zuständige Devisenstelle, als einziges Rechtsmittel nur Beschwerde an die RStDev. zugelassen sein.

⁶ § 55 des DevisenG vom 4. 2. 1935 (RGBl. I S. 106) ermächtigte die RReg. zum Erlaß der erforderl. DVOn und darauf gegründeter „weitere[r] Vorschriften über die Beschränkungen und Verbote“ sowie zu einer allgem. Anpassung des Strafmaßes.

⁷ RGBl. I S. 731; vgl. ARH II/2, Nr. 251 Anm. 2.

⁸ Vom 13. 12. 1919 i. d. F. vom 22. 5. 1931 (RGBl. I S. 161), seither mehrfach geändert.

entsprechender Maßnahmen erhoben werden, würde ich mich mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen und dem Herrn Reichsminister der Justiz wegen der Abfassung der im einzelnen zu treffenden Bestimmungen ins Benehmen zu setzen⁹.

Im Auftrag
Dr. Hartenstein¹⁰

⁹ Der RFM erklärte mit Schreiben vom 14. 8. 1936 sein grundsätzl. Einverständnis unter der Voraussetzung, daß in den Ausführungsanweisungen jede Mißdeutung ausgeschlossen und „gegen eine mißbräuchliche Anwendung der Bestimmungen, die schon deshalb leicht möglich sein wird, weil die Entschließungen in der Regel auf Vermutungen gestützt werden müssen, Vorsorge getroffen wird“; R 2/14070, Bl. 85. Am 7. 11. 1936 legte der RWiM einen revid. Neuentwurf vor (ebd. Bl. 132–140), in welchem der dingl. oder persönl. Sicherheitsarrest ersetzt war durch die Möglichkeit, bei bestimmt vorliegend Tatsachen das Verfügungsrecht des Auswanderungswilligen über sein Vermögen zu beschränken (neuer § 37b DevisenG). Jedoch war unauffällig vorgesorgt, daß „im Notfälle auch die persönliche Freiheit des Betroffenen beschränkt“ werden konnte, um „ohne neue gesetzliche Vorschriften [...] devisenwirtschaftlich unerwünschte Rechtshandlungen zu verhindern“ (Begleitschreiben). Diesem Zwecke entsprach der in das DevisenG als Generalklausel neu einzufügende § 37a: „Die mit devisenwirtschaftlichen Aufgaben betrauten Stellen können die Anordnungen treffen, die sie im Einzelfall zur Erreichung der Zwecke dieses Gesetzes oder seiner Durchführungsvorschriften für erforderlich halten.“ Gegen diese Fassung wandte der RJuM am 16. 11. 1936 (ebd. Bl. 161) ein: „Durch eine solche Bestimmung könnte der Eindruck erweckt werden, als ob den Verwaltungsbehörden das Recht verliehen werden sollte, nach ihrem Ermessen alle nur irgendwie denkbaren Maßnahmen zu treffen, die ihrer Ansicht nach im Interesse der deutschen Devisenbewirtschaftung liegen. Daraus könnten m. E. insbesondere im Ausland unrichtige Schlüsse gezogen werden. Es scheint mir deshalb notwendig, daß die beabsichtigten Maßnahmen im Gesetz aufgezählt oder zum mindesten näher umschrieben werden. Auch müßten die zum Erlaß der Anordnungen befugten Stellen m. E. näher bezeichnet werden.“ Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31013.

In der endgült. KabVorl. des *Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung* vom 24. 11. 1936 (R 43 I/1475, S. 365–379; R 43 II/810, Bl. 49–56; R 2/14070, Bl. 165–172) waren die neuen §§ 37a und 37b vertauscht, die Generalklausel aber in geänd. Form beibehalten:

„§ 37a (1) Liegen Tatsachen vor, aus denen zu schließen ist, daß ein Inländer beabsichtigt, unter Verletzung oder Umgehung der bestehenden Vorschriften Vermögenswerte der Devisenbewirtschaftung zu entziehen, so können die Devisenstellen anordnen, daß der Betroffene über sein Vermögen oder über bestimmte Vermögensgegenstände nur mit Genehmigung verfügen darf. Die Anordnung soll auf bestimmte Vermögensgegenstände beschränkt werden, wenn dadurch die beabsichtigte Vermögensverschiebung verhindert werden kann. Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 vor, so können die Devisenstellen auch sonstige sichernde Anordnungen treffen, die zur Verhinderung der beabsichtigten Vermögensverschiebung erforderlich sind. [...]“

§ 37b Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung kann auch in anderen als den im § 37a genannten Fällen die Anordnungen treffen, die zur Sicherung der Devisenbestände erforderlich sind.“ – In dieser Form wurde das Gesetz am 1. 12. 1936 verabschiedet; s. Dok. Nr. 194 R 6.

¹⁰ ORR Hans Hartenstein war stv. Leiter der RStDev.

Zitierhinweis

Nr. 121 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsminister der Justiz, das Auswärtige Amt, den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, den Reichsminister der Finanzen, den Stellvertreter des Führers und das Reichsbank-Direktorium. 22. Juli 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d121>